

Preservação e Guarda (Arts. 35 ao 37)



Destino pós-desclassificação:

Documentos de guarda permanente desclassificados devem ser encaminhados ao Arquivo Nacional ou arquivo permanente competente para organização, preservação e acesso.



Proteção de documentos permanentes:

É proibido desfigurar ou destruir documentos de guarda permanente, sujeitando os infratores a responsabilidades nas esferas penal, civil e administrativa.

Letra da Lei



Seção VI - Da Preservação e da Guarda

Art. 35. A avaliação e a seleção de documento com informação desclassificada, para fins de guarda permanente ou eliminação, observarão o disposto na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e no Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002.

Art. 36. O documento de guarda permanente que contiver informação classificada em qualquer grau de sigilo será encaminhado, em caso de desclassificação, ao Arquivo Nacional ou ao arquivo permanente do órgão público, da entidade pública ou da instituição de caráter público, para fins de organização, preservação e acesso.

Art. 37. O documento de guarda permanente não pode ser desfigurado ou destruído, sob pena de responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da lei.



Sistemas de Informação (Arts. 38 ao 41)

Sistemas e Canais Seguros

Sistemas e canais de informação seguros, com padrões mínimos de qualidade e segurança definidos pelo governo.

Medidas de segurança para criptografia incluem inspeções, inventários, designação de sistemas, notificação de problemas e identificação de violações.

Procedimentos de Segurança Criptográfica

Autenticação e Controle de Acesso

Autenticação por certificado digital, controle de acesso em vários níveis e criptografia adequada ao grau de sigilo.

Equipamentos isolados ou com conexão segura, criptografia e algoritmos de Estado para documentos sigilosos (GSI-PR).

Segurança de Equipamentos e Criptografia





À luz do Decreto n.º 7.845/2012, no tratamento da informação classificada, deve-se utilizar sistema de informação que atenda ao padrão mínimo de segurança e garantir a autenticidade da identidade do usuário da rede por meio de, pelo menos, uso de certificado digital.

C) Certo

E) Errado

Letra da Lei



Seção VII - Dos Sistemas de Informação

Art. 38. No tratamento da informação classificada deverão ser utilizados sistemas de informação e canais de comunicação seguros que atendam aos padrões mínimos de qualidade e segurança definidos pelo Poder Executivo federal.

§ 1º A transmissão de informação classificada em qualquer grau de sigilo por meio de sistemas de informação deverá ser realizada, no âmbito da rede corporativa, por meio de canal seguro, como forma de mitigar o risco de quebra de segurança.

§ 2º A autenticidade da identidade do usuário da rede deverá ser garantida, no mínimo, pelo uso de certificado digital.

§ 3º Os sistemas de informação de que trata o caput deverão ter níveis diversos de controle de acesso e utilizar recursos criptográficos adequados aos graus de sigilo.

§ 4º Os sistemas de informação de que trata o caput deverão manter controle e registro dos acessos autorizados e não-autorizados e das transações realizadas por prazo igual ou superior ao de restrição de acesso à informação.

Art. 39. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção de documento com informação classificada em qualquer grau de sigilo deverão estar isolados ou ligados a canais de comunicação seguros, que estejam física ou logicamente isolados de qualquer outro, e que possuam recursos criptográficos e de segurança adequados à sua proteção.

Letra da Lei

§

Art. 40. A cifração e a decifração de informação classificada em qualquer grau de sigilo deverão utilizar recurso criptográfico baseado em algoritmo de Estado.

Parágrafo único. Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República estabelecer parâmetros e padrões para os recursos criptográficos baseados em algoritmo de Estado, ouvido o Comitê Gestor de Segurança da Informação previsto no art. 6º do Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000.

Art. 41. Os procedimentos de tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo aplicam-se aos recursos criptográficos, atendidas as seguintes exigências:

- I - realização de vistorias periódicas, com a finalidade de assegurar a execução das operações criptográficas;
- II - manutenção de inventários completos e atualizados do material de criptografia existente;
- III - designação de sistemas criptográficos adequados a cada destinatário;
- IV - comunicação, ao superior hierárquico ou à autoridade competente, de anormalidade relativa ao sigilo, à inviolabilidade, à integridade, à autenticidade, à legitimidade e à disponibilidade de informações criptografadas; e
- V - identificação de indícios de violação, de interceptação ou de irregularidades na transmissão ou recebimento de informações criptografadas.



Áreas, Instalações e Materiais (Arts. 42 ao 47)



Acesso Restrito : Áreas e materiais que envolvem informações sigilosas ou demandam proteção terão acesso limitado a pessoas autorizadas.

1

Medidas de Segurança: Órgãos devem definir, demarcar, sinalizar e implementar medidas de segurança para controlar o acesso às áreas.

2

Material de Acesso Restrito: Itens que contêm ou lidam com informações sigilosas ou sensíveis: equipamentos (TI), veículos, armamentos, e explosivos.

3

Responsabilidade e Transporte de Materiais: Órgãos responsáveis devem emitir instruções de segurança para materiais de acesso restrito.

4

Letra da Lei

§

Seção VIII - Das Áreas, Instalações e Materiais

Art. 42. As áreas e instalações que contenham documento com informação classificada em qualquer grau de sigilo, ou que, por sua utilização ou finalidade, demandem proteção, terão seu acesso restrito às pessoas autorizadas pelo órgão ou entidade.

Art. 43. Os órgãos e entidades públicas adotarão medidas para definição, demarcação, sinalização, segurança e autorização de acesso às áreas restritas sob sua responsabilidade.

Parágrafo único. As visitas a áreas ou instalações de acesso restrito serão disciplinadas pelo órgão ou entidade responsável pela sua segurança.

Art. 44. Os materiais que, por sua utilização ou finalidade, demandem proteção, terão acesso restrito às pessoas autorizadas pelo órgão ou entidade.

Art. 45. São considerados materiais de acesso restrito qualquer matéria, produto, substância ou sistema que contenha, utilize ou veicule conhecimento ou informação classificada em qualquer grau de sigilo, informação econômica ou informação científico-tecnológica cuja divulgação implique risco ou dano aos interesses da sociedade e do Estado, tais como:

- I - equipamentos, máquinas, modelos, moldes, maquetes, protótipos, artefatos, aparelhos, dispositivos, instrumentos, representações cartográficas, sistemas, suprimentos e manuais de instrução;
- II - veículos terrestres, aquaviários e aéreos, suas partes, peças e componentes;

Letra da Lei

§

- III - armamentos e seus acessórios, as munições e os aparelhos, equipamentos, suprimentos e insumos correlatos;
- IV - aparelhos, equipamentos, suprimentos e programas relacionados a tecnologia da informação e comunicações, inclusive à inteligência de sinais e imagens;
- V - recursos criptográficos; e
- VI - explosivos, líquidos e gases.

Art. 46. Os órgãos ou entidades públicas encarregadas da preparação de planos, pesquisas e trabalhos de aperfeiçoamento ou de elaboração de projeto, prova, produção, aquisição, armazenagem ou emprego de material de acesso restrito expedirão instruções adicionais necessárias à salvaguarda dos assuntos a eles relacionados.

Art. 47. O meio de transporte utilizado para deslocamento de material de acesso restrito é de responsabilidade do custodiante e deverá considerar o grau de sigilo das informações.

§ 1º O material de acesso restrito poderá ser transportado por empresas contratadas, adotadas as medidas necessárias à manutenção do sigilo das informações.

§ 2º As medidas necessárias para a segurança do material transportado serão prévia e explicitamente estabelecidas em contrato.



Celebração de Contratos Sigilosos (Arts. 48 ao 49)



Condições para Contratos Sigilosos

Exige a assinatura do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo (TCMS) e cláusulas contratuais detalhadas sobre segurança.

Obrigações de Segurança do Contratado

Devem seguir procedimentos de segurança rigorosos, permitir inspeções e assumir responsabilidade pela segurança, inclusive em subcontratações.

Responsabilidade dos Órgãos Públicos Envolvidos

Órgãos públicos devem assegurar a aplicação de procedimentos de segurança por parte dos contratados e subcontratados.

13) Questão Inédita 2025



À luz do Decreto n.º 7.845/2012, contratos cujo objeto contenha informação classificada em qualquer grau de sigilo, ou cuja execução envolva informação classificada, é condicionada à assinatura de TCI (Termo de Classificação de Informação).

C) Certo

E) Errado

Letra da Lei

§

Seção IX - Da Celebração de Contratos Sigilosos

Art. 48. A celebração de contrato, convênio, acordo, ajuste, termo de cooperação ou protocolo de intenção cujo objeto contenha informação classificada em qualquer grau de sigilo, ou cuja execução envolva informação classificada, é condicionada à assinatura de TCMS e ao estabelecimento de cláusulas contratuais que prevejam os seguintes requisitos:

- I - obrigação de manter sigilo relativo ao objeto e a sua execução;
- II - possibilidade de alteração do objeto para inclusão ou alteração de cláusula de segurança não estipulada previamente;
- III - obrigação de adotar procedimentos de segurança adequados, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo relativo ao objeto;
- IV - identificação, para fins de concessão de credencial de segurança e assinatura do TCMS, das pessoas que poderão ter acesso a informação classificada em qualquer grau de sigilo e material de acesso restrito;
- V - obrigação de receber inspeções para habilitação de segurança e sua manutenção; e
- VI - responsabilidade em relação aos procedimentos de segurança, relativa à subcontratação, no todo ou em parte.

Art. 49. Aos órgãos e entidades públicas com que os contratantes mantêm vínculo de qualquer natureza caberá adotar procedimentos de segurança da informação classificada em qualquer grau de sigilo ou do material de acesso restrito em poder dos contratados ou subcontratados.





Decreto 7.845/2012

Credenciamento de Segurança e Tratamento de Informação Sigilosa

CAPÍTULO IV

**Indexação de Documento com
Informação Classificada
Arts. 50 ao 53**

Indexação de Documento

com Informação Classificada (Arts. 50 ao 53)

CIDIC

A informação classificada recebe o **Código de Indexação de Documento que contém Informação Classificada (CIDIC)**, estruturado em duas partes, para proteção e restrição de acesso.

1ª Parte CIDIC

A primeira parte do CIDIC é o Número Único de Protocolo (NUP), mantido mesmo após a desclassificação, sem uso de tabelas de classificação que possam comprometer a confidencialidade.

2ª Parte CIDIC

A segunda parte do CIDIC contém a letra do grau de sigilo, categorias do VCGE, datas de produção e desclassificação, indicação de reclassificação e, para ultrassecretos, data de prorrogação da classificação.

Gestão de Histórico CIDIC

O histórico das alterações do CIDIC deve ser mantido para fins de gestão documental.

01245.018313/2023-17.R.14.26/10/2023.25/10/2028.N



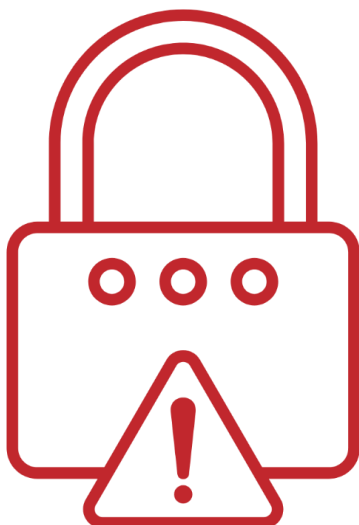
Categorias

Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico (VCGE)

CATEGORIAS	CÓDIGO NUMÉRICO
Agricultura, extrativismo e pesca	01
Ciência, Informação e Comunicação	02
Comércio, Serviços e Turismo	03
Cultura, Lazer e Esporte	04
Defesa e Segurança	05
Economia e Finanças	06
Educação	07
Governo e Política	08
Habitação, Saneamento e Urbanismo	09
Indústria	10
Justiça e Legislação	11
Meio ambiente	12
Pessoa, família e sociedade	13
Relações internacionais	14
Saúde	15
Trabalho	16
Transportes e trânsito	17



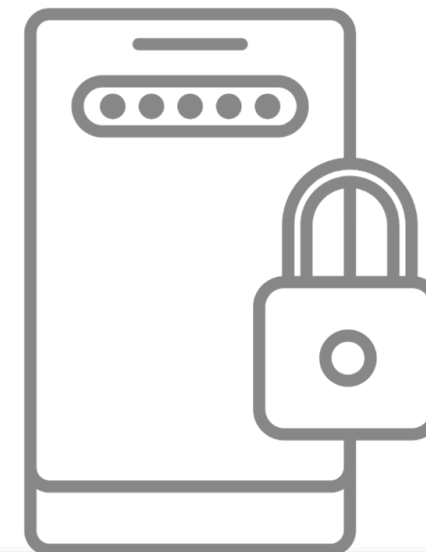
Graus e Prazos de Sigilo



Ultrassegredo
25 anos



Secreto
15 anos



Reservado
5 anos





Fácil



Fácil



Médio



Médio



Difícil



Difícil



Difícil

Letra da Lei



CAPÍTULO IV - DA INDEXAÇÃO DE DOCUMENTO COM INFORMAÇÃO CLASSIFICADA

Art. 50. A informação classificada em qualquer grau de sigilo ou o documento que a contenha receberá o Código de Indexação de Documento que contém Informação Classificada - CIDIC.

Parágrafo único. O CIDIC será composto por elementos que garantirão a proteção e a restrição temporária de acesso à informação classificada, e será estruturado em duas partes.

Art. 51. A primeira parte do CIDIC será composta pelo Número Único de Protocolo -NUP, originalmente cadastrado conforme legislação de gestão documental.

§ 1º A informação classificada em qualquer grau de sigilo ou o documento que a contenha, quando de sua desclassificação, manterá apenas o NUP.

§ 2º Não serão usadas tabelas de classificação de assunto ou de natureza do documento, em razão de exigência de restrição temporária de acesso à informação classificada em qualquer grau de sigilo, sob pena de pôr em risco sua proteção e confidencialidade.

Letra da Lei

§

Art. 52. A segunda parte do CIDIC será composta dos seguintes elementos:

- I - grau de sigilo: indicação do grau de sigilo, ultrassecreto (U), secreto (S) ou reservado (R), com as iniciais na cor vermelha, quando possível;
- II - categorias: indicação, com dois dígitos, da categoria relativa, exclusivamente, ao primeiro nível do Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico (VCGE), conforme Anexo II;
- III - data de produção da informação classificada: registro da data de produção da informação classificada, de acordo com a seguinte composição: dia (dois dígitos)/mês (dois dígitos)/ano (quatro dígitos);
- IV - data de desclassificação da informação classificada em qualquer grau de sigilo: registro da potencial data de desclassificação da informação classificada, efetuado no ato da classificação, de acordo com a seguinte composição: dia (dois dígitos)/mês (dois dígitos)/ano (quatro dígitos);
- V - indicação de reclassificação: indicação de ocorrência ou não, S (sim) ou N (não), de reclassificação da informação classificada, respectivamente, conforme as seguintes situações:
 - a) reclassificação da informação resultante de reavaliação; ou
 - b) primeiro registro da classificação; e
- VI - indicação da data de prorrogação da manutenção da classificação: indicação, exclusivamente, para informação classificada no grau de sigilo ultrassecreto, de acordo com a seguinte composição: dia (dois dígitos)/mês (dois dígitos)/ano (quatro dígitos), na cor vermelha, quando possível.

Art. 53. Para fins de gestão documental, deverá ser guardado o histórico das alterações do CIDIC.





Decreto 7.845/2012

Credenciamento de Segurança e Tratamento de Informação Sigilosa

CAPÍTULO V

Disposições Finais

Arts. 54 ao 60

Disposições Finais e Transitórias (Arts. 54 ao 60)

01

Implementação do CIDIC até 1º/06/2013, com uso temporário do NUP

02

Aplicação do CIDIC a documentos sigilosos produzidos antes da Lei nº 12.527/2011,

03

Órgãos devem implementar criptografia com algoritmos de Estado dentro de um ano após a definição de padrões

04

Órgãos podem criar instruções adicionais para credenciamento de segurança e tratamento de informações sigilosas

Letra da Lei



CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 54. A implementação do CIDIC deverá ser consolidada até 1º de junho de 2013.

Parágrafo único. Enquanto não implementado o CIDIC, o Termo de Classificação de Informação será preenchido com o NUP.

Art. 55. O documento com informação classificada em qualquer grau de sigilo, produzido antes da vigência da Lei nº 12.527, de 2011, receberá o CIDIC para fins do disposto no art. 45 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

Art. 56. Os órgãos e entidades deverão adotar os recursos criptográficos baseados em algoritmo de Estado no prazo de um ano a contar da definição dos parâmetros e padrões de que trata o parágrafo único do art. 40.

Parágrafo único. Até o término do prazo previsto no caput, compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República acompanhar e prestar apoio técnico aos órgãos e entidades quanto à implementação dos recursos criptográficos baseados em algoritmo de Estado.

Art. 57. Os órgãos e entidades poderão expedir instruções complementares, no âmbito de suas competências, que detalharão os procedimentos relativos ao credenciamento de segurança e ao tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo.

Art. 58. O Regimento Interno da Comissão Mista de Reavaliação da Informação detalhará os procedimentos de segurança necessários para a salvaguarda de informação classificada em qualquer grau de sigilo durante os seus trabalhos e os de sua Secretaria-Executiva, observado o disposto neste Decreto.

Letra da Lei

§

Art. 59. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

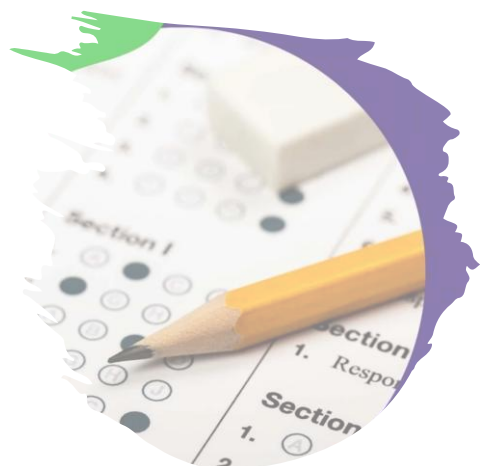
Art. 60. Ficam revogados:

I - o Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002 ; e

II - o Decreto nº 5.301, de 9 de dezembro de 2004.

Brasília, 14 de novembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.

Gabarito das Questões



Questão	Resposta	Questão	Resposta
1	E	11	C
2	A	12	C
3	C	13	E
4	B	14	E
5	C		
6	E		
7	C		
8	C		
9	E		
10	C		

Siga-me...



@PROF.MAURICIOFRANCESCHINI



Curso Completo

Prof. Mauricio Franceschini
Informática + Direito Digital



Bye!

